

Avocat Deforesta

De: gilles gallay <gilles.gallay.ej@orange.fr>
Envoyé: dimanche 30 novembre 2025 09:18
À: RSG Avocats
Cc: avocat.deforesta@free.fr; contentieux@cornet-lebrun.com; m.plantard@dprvavocats-
aix.fr; leandri.avocat@gmail.com; accleandri.avocat@gmail.com;
contact@scpdeangelis.fr; s.gallo@abeille-associes.com; c.demmanuele@abeille.law
Objet: Réunion de Mise en commun des opérations d'expertise - SDC 51 RUE D'ITALIE / SCI
CHIARA (GRIMALDI) - Ord TJ AIX 16.07.2024 RG 23/01869 23/02064
Importance: Haute

Chers Maîtres,

Je vous informe avoir reçu récemment une ordonnance de prorogation de délai m'accordant le dépôt de mon rapport au plus tard le 31 mars prochain.

Ayant été informé par le cabinet ABEILLE Avocats de leur intervention dans les intérêts de la société ERETP, de son assureur, GENERALI IARD, et de l'ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025, je vous propose d'organiser une réunion sur site afin de rendre communes et opposables mes opérations d'expertise.

Compte tenu du nombre de parties, de l'approche des fêtes de fin d'année, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas prendre vos convenances, et de vous inviter à participer, ou de vous faire représenter, à la nouvelle réunion que j'ai fixé, pour ne pas perdre de temps, en date du **vendredi 12 décembre prochain à partir de 9h00.**

Cette réunion commencera par une ultime visite des lieux pour rendre contradictoire les opérations d'expertise aux nouvelles parties.

Nous nous réunirons ensuite en salle, à proximité, en vue de recueillir les observations des nouvelles parties, et de revoir toutes les pièces transmises à ce jour.

Un planning des opérations d'expertise futures sera dressé en fin de réunion, jusqu'à la rédaction de ma note de synthèse valant pré conclusion, avant le dépôt du rapport.

Je ferai également un point sur les consignations versées en comparaison avec l'état de mes frais et honoraires.

Les convocations sont adressées aux parties par courriers **RAR**.

Dans l'attente de cette nouvelle réunion, je vous prie de croire, Chers Maîtres, à l'expression de mes respectueuses salutations.

Gilles GALLAY

Expert de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE
40 boulevard Carnot
13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

Service du Contrôle des Expertises

REFERENCES A RAPPELER

Expertise n° : 24/00000933
RG N° : N° RG 23/01869 - N° Portalis
DBW2-W-B7H-MBP4
Chambre : REFERES Président
Décision : 16 Juillet 2024

Monsieur Gilles GALLAY
70 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE 08

DEMANDERESSES :
S.C.I. CHIARA, Société 51 RUE D'ITALIE

DEFENDERESSES :
Mme Sandrine CHAMBON, Compagnie
d'assurance AXA, Mme Marie Christine
ALBERT, S.A. CITYA, S.C.I. CHIARA

ORDONNANCE FIXANT COMPLÉMENT DE PROVISION ET
PROROGATION DE DÉLAI DE DÉPÔT DE RAPPORT

Nous, **Hélène JUDES, Présidente**, magistrat chargé du contrôle des expertises,

Vu la décision en date du 16 Juillet 2024

Vu l'article 280 du Code de Procédure Civile,

Vu les opérations d'expertise en cours,

Attendu que la provision initiale est devenue insuffisante, et qu'il convient de proroger le délai de dépôt du rapport.

PAR CES MOTIFS

FIXONS à la somme de 12095 Euros le complément de la provision à verser dans cette affaire par la S.C.I. CHIARA.

DISONS que cette somme devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avance et de Recettes dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification.

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport au 31 Mars 2026.

Fait en notre Cabinet le 11 Février 2026

Le Magistrat chargé du contrôle des expertises

Signé
électroniquement :
Helene JUDES L0026387



Notifié le :

à
la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

Avocat Deforesta

De: gilles gallay <gilles.gallay.ej@orange.fr>
Envoyé: vendredi 23 janvier 2026 08:15
À: RSG Avocats
Cc: avocat.deforesta@free.fr; contentieux@comet-lebrun.com; m.plantard@dprvavocats-aix.fr; leandri.avocat@gmail.com; accleandri.avocat@gmail.com; contact@scpdeangelis.fr; s.gallo@abeille-associes.com
Objet: Affaire SDC 51 RUE D'ITALIE / SCI CHIARA (GRIMALDI) - Ord TJ AIX RG 23/01869 23/02064
Pièces jointes: demande de consignation complémentaire tribunal 2023GGJ0713A du 23 01 26.pdf; MERIDIEM - DEV-5373-26 RLH - Proposition d'Honoraires (1).pdf
Importance: Haute

Maître,

Je vous prie de trouver ci joint le courrier adressé au juge en charge du contrôle des expertises.

Attentif à vos observations sous quinzaine, j'é vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes respectueuses salutations.

Gilles GALLAY

Expert de justice

Gilles GALLAY
Nouvelle adresse :
8 Boulevard Edouard HERRIOT
13 008 MARSEILLE
0630133581
gilles.gallay.ej@orange.fr

Marseille le 23 janvier 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX EN PROVENCE
SERVICE DES EXPERTISES
40 Boulevard Carnot
13 616 AIX EN PROVENCE CEDEX

A l'attention du Juge en charge du contrôle des expertises
Demande de consignation complémentaire

RG n°	23/01869 du 16 juillet 2024 et RG n° 25/00650 du 30/09/2025
N° Portalis	DBW2-W-B7H-MBP4 et DBW2-W-B7H-MVB4
Demandeurs	Société 51 rue d'Italie S.C.I. CHIARA Mme Catherine PONT TARRIT
Défendeurs	S.C.I. CHIARA Mme Sandrine CHAMBON Mme Marie Christine ALBERT S.A. CITYA Compagnie d'Assurance AXA GENERALI IARD S.A. ERETP S.A.R.L.
Références Expert :	2024GGJ0713A

Madame la Juge en charge du contrôle des expertises,

Je fais suite à ma dernière demande de consignation complémentaire en date du 8 décembre dernier, qui n'a, à ce jour, pas donné suite, sauf erreur de ma part, à une ordonnance.

A l'occasion de la réunion contradictoire que j'ai tenue en date du 12/12/2025, rendant communes et opposables mes opérations aux nouvelles parties attraites à la procédure à la suite de l'ordonnance RG n° 25/00650 du 30/09/2025, il a été décidé d'un commun accord entre les parties que le chiffrage des réparations serait confié à un sapiteur économiste.

Par conséquent, en plus du montant de la consignation complémentaire demandé en date du 08/12/2025, à hauteur de 8 207,00 €, je vous demande de bien vouloir m'accorder le montant du devis du sapiteur MERIDIEM Economiste, joint en annexe, de 3 888,00 €.

Je reste en attente de votre décision par ordonnance confirmant votre accord pour le versement d'une consignation complémentaire globale de 12 095,00 €

J'adresse copie de la présente aux conseils des parties, en leur indiquant qu'elles disposent d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs éventuelles observations.

Veuillez agréer, Madame la Juge, l'expression de mes respectueuses salutations.

GILLES GALLAY
Expert de Justice





M. Gilles GALLAY
Expert de Justice
70 Rue Jean Mermoz -
13008 MARSEILLE

Toulon, le 6 janvier 2026

Références :

Réf MERIDIEM : 5373.26.RLH – Raoul HERR – Devis n°DEV-5373.26-RLH

Réf TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE : 23/01869

Libellé : Mission d'économiste de la construction – Analyse et vérification de devis de réparation

PROPOSITION D'HONORAIRES

Monsieur,

Nous vous remercions vivement pour votre consultation, ci-après vous trouverez notre meilleure proposition relative à l'analyse et la vérification des devis de réparation transmis par les parties pour l'affaire située au 51, rue d'Italie -13100 AIX-EN-PROVENCE.



Vue l'immeuble sinistré

MERIDIEM ECONOMISTE

Agence ALPES MARITIMES
Résidence LOFT AVENUE
575, 1^{ère} Avenue
06600 ANTIBES

Agence VAR (Siège Social)
2128, Avenue Joseph Gasquet
83100 TOULON

Agence HERAULT
418, rue du Mas de Verchant
BP 12
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

☎ : 09.83.59.56.78 / ✉ : contact@meridiem-economiste.fr



2.3 Non compris dans l'offre :

- Toute consultation d'entreprises,
- Toute mission de rédaction de pièces écrites (CCTP / CCAP),
- Toute assistance à passation de marchés avec les entreprises,
- Toute mission de maîtrise d'œuvre de conception ou de suivi de travaux,
- Toute réalisation de plan ou de mission de géomètre,
- Toute évaluation de coûts d'entretien, de consommations (énergie, eau...),
- Toutes sujétions non décrites dans cette offre.

3. Délais

A compter de la date de réception de votre accord et/ou de notre passage sur site, et du paiement des arrhes, un délai minimum de 4 semaines nous paraît nécessaire pour effectuer cette mission à compter de notre visite sur site.

Ce délai sera à confirmer lors de la signature du présent devis, il peut être susceptible d'évoluer selon notre plan de charge.

4. Modalités de règlement

Un acompte d'honoraires de 50% à la commande est demandé pour démarrer cette étude.
Solde à réception de l'étude.

5. Documents

Documents en notre possession :

- M. GALLAY - Pré rapport du 12-12-2024
- TGH - Facture n°FA19943 du 27-01-2021
- TGH - Facture n°FA41418 du 15-06-2023
- MIDI CORDES - Facture n°FA0480 du 12-02-2025
- QUALIRENOVATION - Facture n°20240900721 du 23-09-2024
- QUALIRENOVATION - Facture n°20250200774 du 13-02-2025
- DMI - Rapport technique ind.0 du 09-11-2023
- DMI - Rapport technique ind.A du 27-08-2024
- DMI - Rapport technique ind.B du 14-02-2025



08.DEC. 2025

P1G134651

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° assuré : C19189B
N° contrat : 7302000 / 001 554938/30
N° SIREN : 507476100

1.0000000266.-1997 20281113 1_ag01 .

6251113285501840000001



Pour tout renseignement contacter :
SMABTP NICE
CS 21092
35 RUE PASTORELLI
06002 NICE CEDEX 1
Tél. : 01.58.01.42.00
Courriel : lucille_benit@smabtp.fr

MERIDIEM ECONOMISTE
2128 AVENUE JOSEPH GASQUET
83100 TOULON

Attestation d'assurance
Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE
Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMABTP désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro C19189B7302000 / 001 554938/30.

Bénéficiaire(nt) de la qualité d'assuré :

- Le souscripteur

1 - PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

1-1 Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire, de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance et des garanties de responsabilité civile

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Mission : Economie de la construction

Définition :

Missions dans les phases économiques et financières de la conception et de l'exécution des travaux, accomplies dans le cadre ou non d'une équipe pluridisciplinaire, l'assuré n'exécutant ni les plans d'architecte, ni les études techniques spécialisées.

Cette mission comporte également la participation de l'économiste à l'établissement du CCTP et à la rédaction des marchés de travaux.

1-2 Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile hors garanties d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Mission : Mètre vérification

Définition :

Mission limitée à l'établissement et/ou à la vérification de devis quantitatifs et/ou estimatifs, à l'exclusion des devis descriptifs.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMABTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 392 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances.

Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr



N° assuré : C19186B
N° contrat : 7302000 / 001 554938/30
N° SIREN : 507476109
Attestation

3/8

2.1 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.	En Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
	En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

2.2 - GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l'article 1792-4-2 du code civil.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, sans pouvoir excéder en cas de CCRD, 3 000 000 € par sinistre.

2.3 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Le contrat garantit la responsabilité de l'assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments d'équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil.

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant de 500 000 euros par sinistre et par an.

SMA BTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances.

Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr



N° assuré : C19189B
N° contrat : 7302000 / 001 554938/30
N° SIREN : 507476109
Attestation

5/6

Nature de la garantie	Montant de garantie
Dommmages corporels	8 000 000 euros par sinistre
Dommmages matériels et immatériels	1 000 000 euros par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000 euros par sinistre
- dont dommages aux biens des préposés	25 000 euros par sinistre

5 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1-1 et 1-2 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Dommmages corporels	8 000 000 euros par sinistre et par an
Dommmages matériels et immatériels France	2 000 000 euros par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000 euros par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	100 000 euros par sinistre et par an
Dommmages matériels et immatériels pour les pays limitrophes de la France	1 000 000 euros par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000 euros par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	100 000 euros par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	750 000 euros par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	100 000 euros par sinistre et par an

SMA BTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMA Vie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances.

Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire
MERIDIEM ECONOMISTE

Domiciliation
SG TOULON ST JEAN VAR (02091)
555 BD MARECHAL JOFFRE
83100 TOULON

Référence bancaire

Code banque	Code guichet	N° compte	Clé RIB
30003	02091	00027000540	85

IBAN : FR76 3000 3020 9100 0270 0054 085
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Gilles GALLAY
70 Rue Jean Mermoz
13 008 MARSEILLE
06.30.13.35.81
gilles.gallay.ei@orange.fr

Marseille le 29/10/2024

Maître Caroline DE FORESTA
45 rue Roux Alpheran
13 100 – AIX EN PROVENCE

Avocat.deforesta@free.fr

Mission du TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AIX EN PROVENCE

Expertise n° 24/00000933
RG n° 23/01869
N° Portalis DBW2-W-B7H-MBP4
Décisions 16 juillet 2024

Demandeurs Société 57 rue d'Italie
S.C.I. CHIARA

Défendeurs S.C.I. CHIARA
Mme Sandrine CHAMBON
Mme Marie Christine ALBERT
S.A. CITYA
Compagnie d'Assurance AXA

Intervenant volontaire Mme Catherine PONT TARRIT

Références Expert : 2024GGJ0713A

Cher Maître,

Afin de donner suite à l'ordonnance du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, référencée en objet, me désignant en qualité d'expert, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fixé, après prise de convenances auprès des conseils, un premier rendez-vous en date du :

Mercredi 4 décembre 2024 à 9h30

Sur les lieux du litige et des désordres allégués, correspondant l'adresse suivante :

51 rue d'Italie- 13 100 - AIX EN PROVENCE

Pour information, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Votre présence est bien entendu indispensable, et je vous laisse le soin d'inviter vos clients à être présents.

Dans le cadre de la présente procédure, OPALEXE ne sera pas utilisé.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Maître, à l'expression de mes respectueuses salutations.

Gilles GALLAY
Expert de Justice

